

감사결과처분요구서

No. 2024 - 11					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
☆	2024	-	-	-	주의2

제 목 : 연구용역관련 규정 미준수

○ 현황(개요)

☆ ▷(이하 ‘담당부’라 한다)는 가 업무 추진을 위해 연구용역 2건을 발주하여 [표1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 연구용역 계약 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

공사 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 공사 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

「연구용역 관리규정」 제4조 제1항에 따르면 연구용역¹⁾ 발주부서는 연구용역 내용²⁾ 자체검토 후 업무시스템을 통해[별지 제1호 서식]의 연구용역 사전검토 요청서를 작성하여 관리부서인 ▶로 등록·제출하게 되어 있고,

1) 연구용역이라 함은 「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」 제14장 제1절 제3호 라목의 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역과 이에 준하는 용역”을 말함.
2) 1. 연구용역의 필요성/ 2. 연구용역의 개요 및 내용/ 3. 연구용역의 중복성 검토내용/ 4. 연구용역 결과의 활용방안/ 5. 연구용역 결과의 공개여부/ 6. 그 밖에 연구용역의 추진에 관한 사항

제2항에 따라 관리부서는 연구용역 사전검토 요청서를 접수한 경우에는 관련내용을 검토한 후 업무시스템을 통해 발주부서에 회신하게되어 있다.

또한 제4항에 따르면 ‘경기도 계약심사 대상사업’에 해당하는 연구용역의 경우 발주부서는 경기도 계약심사 요청 전에 연구용역 사전검토 요청서를 관리부서로 제출하게 되어 있다.

따라서, 담당부는 경기도 계약심사 대상 연구용역을 발주하는 경우 경기도 계약심사 요청 전에 ‘연구용역 사전검토 요청서’를 업무시스템을 통해 관리부서로 등록·제출하고 해당 연구용역 발주 적합성 등을 검토받고 시행하여야 했다.

○ 확인된 문제

그런데 담당부는 경기도 계약심사 대상인 [표1]의 연구용역을 발주하면서 경기도 계약심사 요청 전 연구용역 사전검토 절차를 이행하지 않은 채 발주방침³⁾을 득하여 ▽▽ 외 1개 학회와 연구용역 계약을 체결하였다.

그 결과 관리부서는 연구용역에 대한 필요성, 중복성 검토 등 적정성 검토 기회를 갖지 못하였다.

○ 관련자 의견 및 판단

담당부는 해당 용역이 연구분야와 기술분야가 혼합되어 있어 ①학술연구 기관에 한정하여 입찰참가자격을 제한하지 않았고, 기술분야에서 일괄수행이 가능함에 따라 엔지니어링사업자 및 기술사무소가 단독 참여 가능토록 입찰참가자격을 부여하였으며, ②지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장의 학술연구용역 정의(학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역과 이에 준하는 용역)로 판단하기 모호한 부분이 있어 이원화된 원가계산(학술연구 원가계산/엔지니어링 사업대가)이 지난하여 최종 학술연구용역

3) -과 용역 계획보고(자)
-하 용역 계획보고(차)

산출방식으로 원가계산하여 연구용역 심의를 생략하고 후속 행정절차(계약심사 및 일 상감사)는 준수하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 담당부는 연구용역 2건 발주 전 용역 대가산정 적정성 확보를 위해 원가계산 전문기관인 △△에 의뢰하기로 발주방침⁴⁾을 득한 후 대가 산정기준을 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제2장 예정가격 작성요령으로 제시하였고, 이에 따라 △△는 학술연구용역 계약 시 예정가격 작성기준에 의거 작성된 원가계산보고서(원가내역서)를 제출면서 해당용역이 연구용역 대가로 산정된 사실을 인지하고 있었다.

또한 해당 용역은 일부 기술분야가 포함되어 있으나 표준모델, 통합브랜드 및 추진전략 수립 등 연구용역이 주된 과업이고, 용역계약자도 기술분야 업체가 아닌 학회(▽▽, ▼▼)임을 고려할 때 해당 용역은 연구용역으로 봄이 타당하다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 관련규정 위반에 따른 관련자 “주의” 처분 요구

- 총무인사처는 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 않은 아래 관련자에 대하여 공사 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유) 제9항에 따라 담당자와 직상감독자에 대하여 각각 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.

4) 「파」 원가계산 의뢰 시행계획 보고(카)
「하」 원가계산 의뢰 시행계획 보고(타)